

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 38/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายหวล ปักษา

จำเลย

นายหวล ปักษา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 3 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 4)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>